东莞市塘厦镇“12·14”一般道路交通事故调查报告

东莞市塘厦镇“12·14”一般道路交通事故调查组

2021年03月31日

目 录

一、基本情况.....3
（一）肇事车辆情况.....3
（二）肇事驾驶员情况.....5
（三）相关运输情况.....5
（四）检验鉴定情况.....6
（五）事故现场情况.....7
（六）涉事单位的基本情况.....8
（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况.....8
二、事故发生经过及应急救援处置.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）应急处置情况.....10
（三）应急处置评估意见.....11
（四）善后处理情况.....11
三、事故原因和性质.....12
（一）直接原因.....12
（二）事故性质.....12
四、相关单位履职情况.....12
（一）塘厦公安分局交警大队.....12
（二）东莞市交通运输局塘厦分局.....14
（三）高州市第三汽车运输有限公司.....15
五、责任认定及处理建议.....16
（一）责任认定及处理建议.....16
（二）其他法律责任.....16
六、事故防范和整改措施.....16

东莞市塘厦镇“12·14”一般道路交通事故调查报告

2020年12月14日06时13分许，在东莞市塘厦镇塘厦大道林村北站路段，一辆粤KK6535号牌大型普通客车与一辆自行车发生碰撞，造成1人死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

2020年12月16日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的规定，东莞市人民政府成立了东莞市塘厦镇“12.14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由塘厦镇党委委员、公安分局局长李永书任组长，塘厦镇监察室、塘厦镇总工会、塘厦镇公安分局、塘厦交警大队、塘厦交通分局、塘厦应急分局等多个部门派员组成，并邀请广东省茂名市高州市人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、“粤KK6535”号大型普通客车，品牌：宇通牌，型号：　，发动机号：　，车辆识别代号：　，使用性质：公路客运，所有人：高州市第三汽车运输有限公司，注册日期为2013年6月18日，发证日期：2015年12月1日，检验有效期止：2021年6月30日，强制报废期止：2028年6月18日，状态：正常。该车辆的《道路运输证》证号：粤交运管茂字　号，发证机关：茂名市交通运输局，发证日期：2018年5月14日，审验有效期至：2021年5月31日，核定载人数57人。该车持有市际班车道路客运班线标志牌，标志牌号：K2—L2011号，经营期限：2020年1月1日至2024年12月31日，核发日期：2020年8月31日，起点站：高州市中心客运站，讫点站：惠阳汽车客运总站，主要途经地：113省道、罗阳高速、广湛高速、中江高速、357省道、255省道、359省道。该车投保于永安财产保险股份有限公司茂名中心支公司高州营销服务部，强制保险单号：344092003010007931（保险有效期：自2020年6月18日00时起至2021年6月18日00时止），商业保险单号：344092003060005801（保险有效期：自2020年7月3日00时起至2021年7月3日00时止）。

经查：1、“粤KK6535”号大型普通客车近两年内的违法和事故记录：车辆无道路交通事故记录，共有3宗交通违法记录，案发时已经处理。2、“粤KK6535”号大型普通客车事发时实载8人（乘客5人和司乘人员3人）。

（二）肇事驾驶员情况

1、“粤KK6535”号大型普通客车驾驶人：梁文，男，1978年8月2日出生，汉族，住广东省高州市　，身份证号：　，持A1A2型机动车驾驶证，档案编号：　，发证机关：广东省茂名市公安局交通警察支队，事故发生时驾驶证状态：正常，初次领证日期：2001年6月25日，有效期始：2019年6月25日，有效期止：2029年6月25日；持道路运输从业资格证，证号：　，从业资格类别：客运驾驶员，发证机关：茂名市交通运输局，有效期至：2021年3月19日。梁文是高州市第三汽车运输有限公司聘用的驾驶员，双方有签订劳动合同。

经查，梁文近三年交通违法、记分、事故记录及处理情况：梁文无道路交通事故记录，共有2宗交通违法，共计0分。经对车辆运行轨迹和卡口监控比对分析，排除其连续驾驶疲劳嫌疑，经广东省康怡司法鉴定中心检测，事故发生时梁文血液中未检查到乙醇成分。

2、二轮自行车驾驶人：胡三海，男，1962年6月25日出生，汉族，住江西省樟树市　，身份证号：　。

（三）相关运输情况

2020年12月13日，高州市第三汽车运输有限公司向粤KK6535大客车派发出车单，编号：0001530，始发站：高州市中心客运站，终点站：惠阳汽车客运站，当班驾驶员：梁文、冯树强，有驾驶员出车前问询、告知告诫（三交代）记录等内

容；有当日的安全例行检查记录表，相关检查项目全部合格；有道路旅客运输安全行车日志，日志显示：13日14时30分，梁文驾驶车辆由高州发车，载客24人，18时到达阳春，停靠20分钟，18时20分，冯树强驾驶车辆离开阳春，21时40分到达东莞市大岭山，21时40分，由梁文驾驶车辆离开大岭山，14日1时到达惠阳。12月14日5时15分，由梁文驾驶该车辆从惠州市惠阳淡水客运站发车，出站时没有乘客，在深圳市龙岗区上客1人，东莞市凤岗镇上客4人，发生交通事故时，车上共有乘客5人，至6时13分发生交通事故。

（四）检验鉴定情况

1、经交警部门委托广东至信司法鉴定所对“粤KK6535”号“宇通”牌大型普通客车进行安全技术检验，得到如下意见：受检的粤KK6535号宇通牌大型普通客车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

2、经交警部门委托广东至信司法鉴定所对“粤KK6535”号“宇通”牌大型普通客车发生交通事故前的行驶速度进行鉴定，得到如下意见：受检的号牌为粤KK6535的大型普通客车事故前的行驶速度约为54km/h。

（五）事故现场情况

1、天气情况：事故发生时间为2020年12月14日06时13分许，事故发生地点为东莞市塘厦镇塘厦大道林村北站路段，

事故发生时事发地点天气阴，道路干燥。

2、道路情况：事发路段为交叉路口，东往环村路北方向，南往凤岗方向，西往博建街方向，北往樟木头方向。路段为双向六车道，车道均宽 350cm，塘厦大道北道路中间设有水泥护栏、沥青路面，案发时路表干燥。路段限速 60km/h。近 3 年内，事故发生路段未发生造成人员死亡的道路交通事故，未被列入事故多发路段或安全隐患路段。

3.肇事车辆的停车位置

现场图以道路东侧路沿及其南北方向延长线为基准线、路口南进口停止线与路沿交叉点为基准点，粤 KK6535 号大客车车头斜向斜向西北方向，停在基准线西侧路口，其右前、右后车轮分别距基准线 880cm 、800cm ，分别距基准点 1685cm、2275cm；二轮自行车车头斜向西南方向，前、后车轮分别距基准线 600cm 、500cm，分别距基准点 1385cm、1405cm;

4.车辆痕迹

粤KK6535号大客车前风窗玻璃右下部见凹陷放射状裂纹、右前大灯见左右横向的挫擦痕迹、车头左下角见挫擦痕迹；二轮自行车后轮座位左侧支架见挫擦痕迹。

5.路面痕迹

路面见血迹一处，距基准线 560cm、距基准点 1615cm;道路由南往北分别见车辆散落物；自行车倒地痕迹呈南北走向，南北端分别距基准线 570cm、600cm，分别距基准点 1145cm、

1345cm。

（六）涉事单位的基本情况

高州市第三汽车运输有限公司，统一社会信用代码：91440981195126956W，注册号：440981000005090，法定代表人：陈木寿，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：1990年08月28日，注册资本：1030万人民币，登记机关：高州市市场监督管理局，住所：高州市茂名大道328号三楼，经营范围：市际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，市际包车客运，县际包车客运，县内包车客运；普通货运；机动车维修；房地产开发经营。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可茂字　号，经营范围：市际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，市际包车客运，县际包车客运，县内包车客运。证件有效期：2020年7月6日至2024年6月30日，发证机关：茂名市交通运输局。

（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1、事故造成1人死亡。

死者：胡三海，男，1962年6月25日出生，汉族，住江西省樟树市　，身份证号：　，交通方式：驾驶自行车。经现场抢救无效死亡，死亡原因为车祸伤：特重型颅脑损伤。

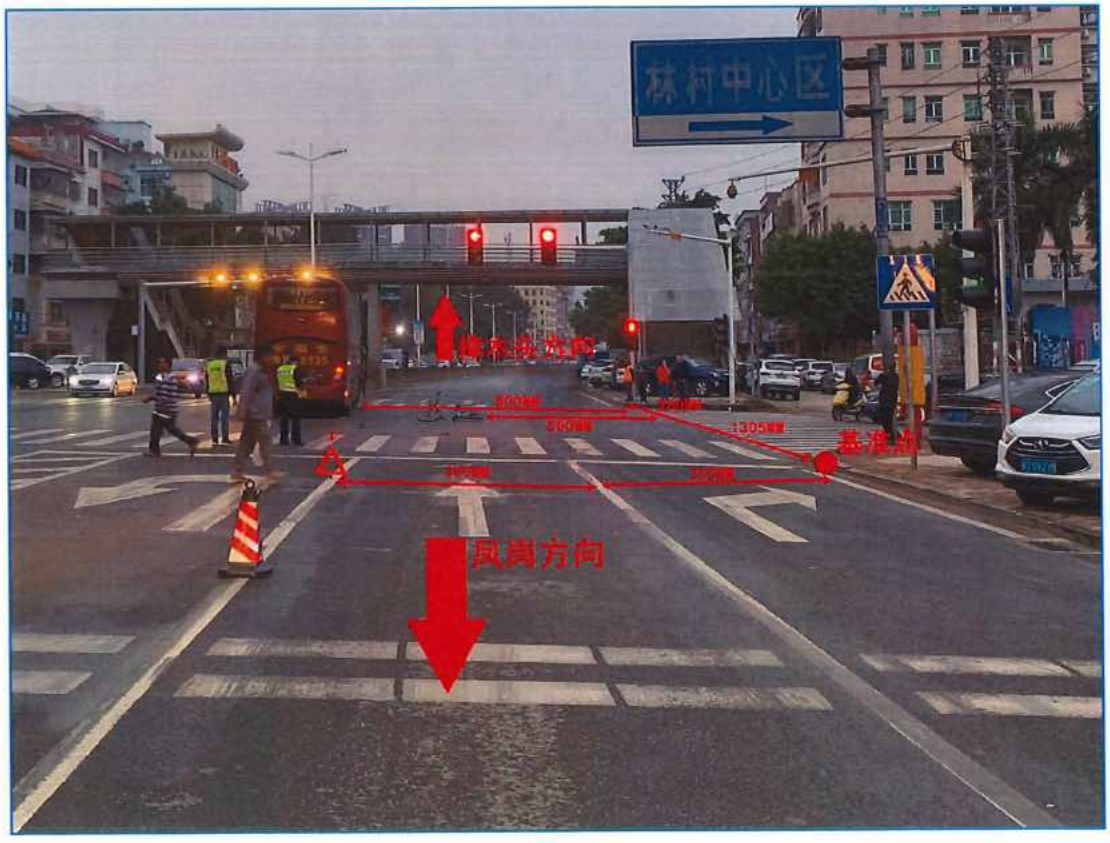
2、直接经济损失情况

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币107万元。

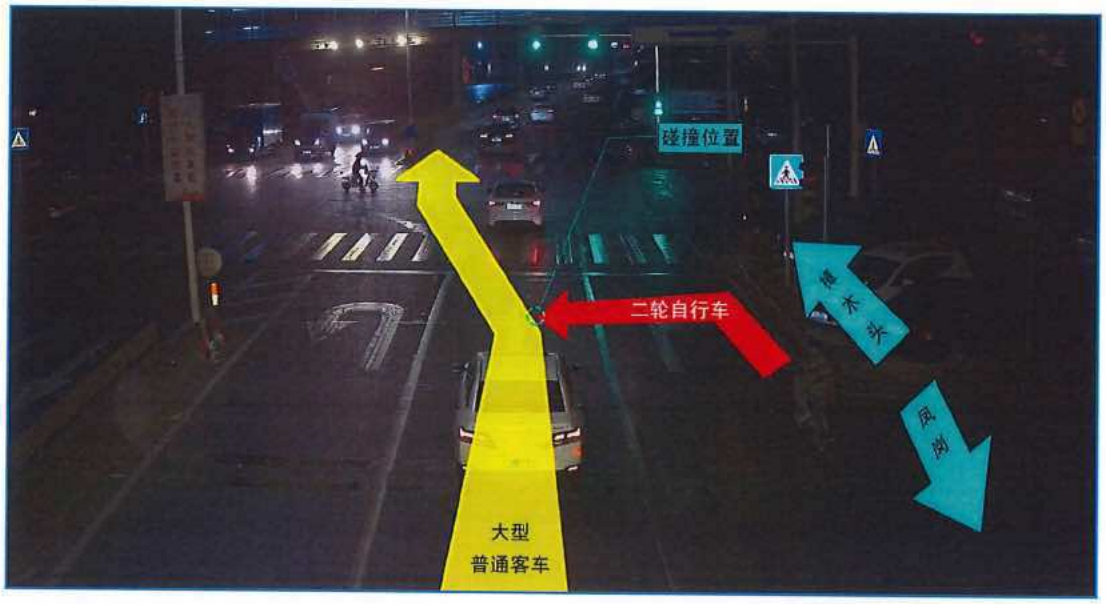
二、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2020 年 12 月 13 日，高州市第三汽车运输有限公司向粤 KK6535 大客车派发出车单，由当班驾驶员梁文、冯树强驾驶车辆从始发站高州市中心客运站前往终点站惠阳汽车客运站。2020 年 12 月 14 日 06 时 13 分许，梁文驾驶一辆实载 8 人（核定载人数 57 人）的粤 KK6535 号牌大型普通客车沿塘厦大道从凤岗往樟木头方向靠道路中间水泥护栏往右第二条车道行驶，以 54km/h（限速 60km/h）行驶速度途经东莞市塘厦镇塘厦大道林村北站路段时，该车右侧车头与从右往左横过机动车道由胡三海驾驶的自行车左侧车身发生碰撞，造成胡三海受伤经现场抢救无效死亡及两车不同程度损坏的交通事故。



事故现场



两车行驶路线及碰撞车道

（二）应急处置情况

2020 年 12 月 14 日 6 时 16 分许，东莞市公安局 110 接警台接群众电话报案，称在东莞市塘厦镇塘厦大道林村北站路段发生一宗大型普通客车与自行车发生碰撞，造成自行车驾驶人重伤的道路交通事故。6 时 18 分，塘厦大队值班室初步了解事故情况后立即指派民警赶赴事故现场处置，并将有关情况报告值班大队领导、值班中队领导及其他事故处理民警，同时通知医疗救护部门赶赴事故现场开展协同处置工作。6 时 40 分许塘厦交警大队、医疗救护部门先后到达事故现场。医疗救护部门马上对胡三海进行抢救，经抢救无效胡三海当场死亡。随后救护车将胡三海的尸体运回医院后，再由殡仪馆人员运回殡仪馆保存尸体。塘厦交警大队值班领导组织人员有序开展现场安全防护、现场勘查、调查取证、肇事人员控制、见证人询问等各

项工作。当日 8 时 15 分许，处置事故现场完毕，清理现场后恢复交通，暂扣涉事车辆 2 辆。

（三）应急处置评估意见

此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致死伤人员增加、财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

（四）善后处理情况

事故发生后，塘厦交警大队成立专门的事故善后应急处置工作小组，研究制定事故善后处置工作方案，积极协调司法、维稳等职能部门开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作。交警部门结合受理道路交通事故案件登记表、道路交通事故现场图、道路交通事故现场照片、道路交通事故现场勘查笔录、当事人陈述材料及证人证言、司法鉴定意见书、法医毒物司法鉴定意见书、法医病理司法鉴定意见书、治安监控视频录像、车辆行车记录仪录像等证据，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《交通事故处理程序规定》第六十条第二项之规定，于 2021 年 1 月 15 日出具《道路交通事故认定书》（第 4419141202000000183 号），认定梁文、胡三海负事故的同等责任，并告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。各方当事

人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议。事故发生至今，未发生死者家属上访、闹访等事件，善后处置得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

梁文驾车疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时发现；胡三海驾驶自行车未从人行横道横过机动车道，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市塘厦镇“12.14” 一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

四、相关单位履职情况

（一）塘厦公安分局交警大队

塘厦公安分局交警大队（以下简称：塘厦交警大队）负责塘厦辖区内的道路交通管理工作，2020年以来大队坚持以减量控大为目标，以事故预防、秩序管理、治堵保畅为抓手，全力解决交通隐患，确保辖区交通态势安全、稳定。据统计，2020年1月至12月，大队常态整治重点车辆，深化运输安全，紧盯跨省长途行驶的公路客车、旅游客车、危化品运输车、重中型货车、面包车等5类重点车辆，集中组织开展源头联治歼灭战、路面联勤防控战、应急联处阻击战、宣传联动阵地战“四大战役”，共清查重点驾驶员14359人次，运输车辆1028辆，其中危化品车辆486辆，货车60辆，挂车13辆，面包车460辆，校车316辆，清查货运企业314家，危化品运输企业8家，

开展企业画像 264 家，利用电视报纸媒体公告 14 次，寄发信件 489 封，发送手机信息 15000 余条，深入辖区社区、企业、居民住宅走访共 131 次，查处货车超载行为 587 宗，查处黑油车 32 辆，查处非法改装车辆 519 辆，约谈危化品运输企业 22 次，有效加强了对重点车辆安全管理。大队坚决整治违法行为，共查处各类交通违法行为 107753 宗，查扣证件 2540 宗，查处酒驾 502 宗，查处醉酒 192 宗，查处超载 695 宗，假套牌 163 宗，违停抓拍 51086 宗，查扣汽车 2096 辆，查扣摩托车 1804 辆，查扣电动车 625 辆。消除安全隐患全面消除。大队对全镇 121 条道路进行了排查，共排查标志 2536 个，标线 244.1 公里，修复路面标线 29663.6 平方米，新增护栏 17702 米，修复护栏 3571.1 米，增设 47 处交通标志、55 个人行道标牌、62 个禁停标志，消除了大量道路交通安全隐患。大队开展“七进”、“一盔一带”安全守护行动、大走访爱民实践、事故预防专项行动“大宣传”、“安全生产月”和“安全生产莞邑（万里）行”、涉摩涉电事故警示、酒驾醉驾宣传等活动，依托手机短信平台、微信公众号、今日头条号、新闻媒体等平台进行广泛宣传，搭建交通安全宣教网络“微信群”6 个，基本上覆盖了全镇内机关、社区、企业、学校；在中央级媒体上稿 3 篇、公安部上稿 2 篇、省级媒体 21 篇、市级媒体 59 篇，镇媒体 72 篇，交警大队今日头条号 465 篇，开展宣传活动 26 场次，深入“两客一危”企业、外卖快递行业、学校上交通安全课 35 节，派发各

类宣传单 57500 张。

（二）东莞市交通运输局塘厦分局

东莞市交通运输局塘厦分局（以下简称：塘厦交通分局）担负辖区内道路运输安全监管职责，一直以来高度重视道路交通运输车辆的安全监管和执法工作。2020 年以来，联合公安、交警、城管等部门开展联合执法，积极开展了整治非法营运、治超、治摩、禁毒专项执法行动，特别是经常开展打击“两客一危一货”违法行为的专项行动。据统计，2020 年 1 月至 12 月，塘厦交通分局共出动执法人员 1200 多人次，查处交通违法案件 122 宗包括运政案件 114 宗、路政案件 8 宗。运政案件中非法营运小轿车 1 宗，非法危运 7 宗，大客车不按站点停靠 14 宗，泥头车扬撒 11 宗，非法驾校教练车 13 宗，维修行业违章 45 宗，其它案件 23 宗；路政案件中乱埋设管线 2 宗、乱摆摊设点 6 宗。塘厦交通分局常态化开展治理超限、超载行动，联合公安、交警部门查处超限超载运输案件 473 宗、一超四罚案件 19 宗。同时，注重对辖区内重点运输企业的安全生产监督检查，检查交通运输企业 138 家次，发现存在安全隐患 44 个，完成整改 37 个，整改中 7 个，约谈企业 44 家次。通过开展检查和交通综合执法行动，切实维护了我镇道路运输市场秩序和公路路产路权，有效地保障了我镇道路交通运输安全。塘厦交通分局还注重加强对塘厦客运站和相关客运班线的检查和宣传教育。落实了日常安全检查和执法制度，落实了重大节日和署运、春运期间的专项执法、检查行动。通过“边检查、

边宣贯”的方式向客运企业和客运班线负责人宣传交通运输行业法律、法规。从源头上落实“三不进站，六不出站”，确保进站车辆和过往客运车辆的安全运行。

（三）高州市第三汽车运输有限公司

高州市第三汽车运输有限公司，有安全生产管理组织机构和安全生产工作领导小组，编制有相应的企业安全生产管理制度（包含安全生产责任制度、安全生产“一岗双责”制度、安全生产奖惩制度等 47 项内容）。有开展应急演练记录（2020 年 11 月 11 日），有组织消防安全教育培训记录（2020 年 6 月 24 日），有相应的车辆管理档案和安全例行检查记录，有相应的人员档案，建立有车辆动态监控管理制度，有粤 KK6535 号车的 GPS 动态监控记录，有组织相关从业人员开展安全学习教育培训。上述几项记录中均有驾驶员梁文的签名记录。

五、责任认定及处理建议

（一）责任认定及处理建议

1、梁文，驾车疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时发现，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，建议由公安交警部门依法对其进行处理。

2、胡三海，驾驶自行车未从人行横道横过机动车道，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规的规定，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

3、其他处理建议：高州市第三汽车运输有限公司是否履

行安全生产主体责任，建议当地的交通运输部门依法检查并加强监管。

（二）其他法律责任

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步加大宣传力度，增强安全警示意识

交警大队、交通分局和应急分局等部门要充分利用各种平台，加大安全宣传力度，对辖区内驾驶人员和客货运输企业等重点单位开展安全生产宣传教育。警醒相关责任人严格落实安全生产责任制度，用事故案例警示人、教育人。努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范亡人事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（二）进一步整治客运车辆交通违法行为

要突出重点严厉整治客运车辆的违法行为，对辖区内客运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握客运车辆的实时动态。当前正处于春运高峰期，客运车辆运行频繁，更应严格监督和查处各种违法违章行为。要加强对客运站源头的执法检查，严格落实“三不进站、六不出站”的规定。要突出重点路口、路段和重点时段，进一步规范辖区内过往客运车辆的道路通行秩序。

（三）进一步加强道路交通动态秩序管理

结合品质交通千日攻坚行动有关整治方案，全面开展动态交通秩序集中整治工作，科学研判道路交通安全管理中存在的突出问题和薄弱环节，综合运用设施建设、路面执法、宣传教育等各项措施。特别重点整治摩托车、电动车和自行车等影响道路交通安全秩序和引起亡人事故多发的主要元素，并形成秩序整治的常态化长效机制。严厉整治摩托车、电动车和自行车不走本道、积极抢道、随意变道、野蛮横道等违法行为，并给予相应的处罚。

东莞市塘厦镇“12·14”一般道路交通事故调查组

2021年03月31日